

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-081	요구일자	2024.11.29.	처분종류	현지조치 (적극행정면책)
처분대상부서	△△사무소	조치부서	△△사무소	회신기일	2025.01.29.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 수의계약 체결 절차 부적정(계약심의위원회 미실시) -				

1. 업무개요

협력단은 계약 관련 주요사항들을 결정하는 과정에서 다수의견을 수렴하여 결정하는 것이 공정하고 효율적이라고 판단되는 경우에는 그 적절성과 적법성을 심의하기 위하여 계약심의위원회를 설치하여 운영하고 있다.

따라서 집행부서에서는 계약 업무를 주관하고 있는 조달부서의 정기적인 계약심의위원회 개최 안내에 따라, 계약심의 대상이 되는 계약이 있을 경우 계약부서에 심의상정 안건 개요가 포함된 심의요청서 등을 작성하여 심의요청 협조문을 송부하여야 한다.

계약심의위원회는 연평균 약 20회 개최하고 있으며, 코로나19 등으로 상황에 따라 서면심의로 개최되기도 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 시행령 제94조에서는 소속기관의 장이 물품·공사·용역 등 여러사항에 관한 자문에 응하도록 하기 위하여 계약심의위원회를 설치·운영 할 수 있고¹⁾, 그에 따른 구성 및 운영에 관하여 필요한 세부사항은 각 소속기관의 장이 정하도록 명기하고 있다.

이에 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정」 및 「계약·분쟁심의위원회 운영지침」에 따르면, 추정가격 1억원 이상 물품·용역, 2억원 이상의 공사와 관련한 수의계약은 그 필요성 및 대상업체의 적격여부에 대해 계약심의위원회를 통하여 계약 체결 및 이행에 관한 사항을 심의하도록 되어 있다.

이와 같은 사항에도 불구하고 2회 이상 유찰되어 경쟁이 성립되지 않는 것이 명백하거나, 긴급한 사유로 일반 입찰절차에 따를 경우 기간 내에 조달 할 수 없음이 명

백한 경우에는 심의대상에서 제외할 수 있도록 예외사항을 규정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△사무소는 A사업(20XX-20XX/ XXX만불) 사후지원 일환으로, 코로나19 대응을 위해 2021. 6월 ~ 9월 기간동안 XX만불의 예산을 투입해 감염병 대응 의료기자재를 긴급 지원하기로 하였다.

이에 다음과 같이 2021년 6월과 8월 두차례에 걸쳐 의료용 개인보호장비와 비대면 체온계를 수의계약으로 구매하였다.

[표 17] 의료기자재 구매 수의계약 내역

구분	구입 물품	수량(개)	계약업체	계약일	계약금액
1차 수의계약					
2차 수의계약					

그러나 1차 수의계약의 경우, 추정가격 1억원 이상의 물품구매 건이었음에도 불구하고 계약심의위원회의 심의 없이 특정업체와 수의계약을 체결하였으며, 해당 업체와 2차 수의계약 까지 이어 체결하였다.

다만, △△사무소는 구매계획 수립 시, 수의계약이 불가피한 사유, 특정업체와의 수의계약 추진 사유, 즉시 조달 가능 여부, 특수 계약 조건 등을 종합 고려하였으며, 법령상 수의계약에 의할 수 있는 경우로서 「국가계약법」 제26조 제1항 제1호 가목 및 나목, 제2호 자목을 근거로 명시하였다.

4. 적극행정면책 검토

협력단은 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2 및 동시행령에 따라, 2015년 「감사규정」 및 동 규정 시행세칙 개정을 통해 자체감사에 관한 적극행정면책 제도를 운영하고 있다.

본 감사 중 발견된 △△사무소의 위 수의계약 체결 관련 계약심의위원회 미실시 지적사항에 대하여 [별첨 6]의 기준에 따라 적극행정 면책 여부를 검토하였다.

(적극행정면책 검토내역 별도 첨부)

[별첨 6]과 같이, △△사무소에서 주재국 코로나19 대응 현물지원을 위해 계약심의위원회 심의 상정 없이 수의계약을 체결한 사안은 적극행정 면책 기준이 되는 요건들을 모두 충족하였으므로 감사 결과 지적된 사항에 대하여 별도의 면책신청 없이 처리단계에서 직권으로 면책하며, 관련한 처분요구를 당초 ‘부서주의’에서 ‘현지조치’로 변경하고 담당자에 책임 또한 묻지 않기로 하였다.

한편, 2024. 2. 26. 자로 개정된 협력단 「계약·분쟁심의위원회 운영지침」에 따르면, 「국가계약법」 시행령 제26조 제1항 제1호에 의하여 수의계약이 명백히 인정되는 경우에는 계약심의위원회 심의대상에서 제외할 수 있도록 한 바, 현재에는 위와 같은 경우 계약심의위원회를 거치지 않더라도 무방하다.

5. 조치할 사항

△△사무소는 「계약·분쟁심의위원회 운영지침」에 따른 계약업무를 이행하시기 바랍니다.
(현지조치)

감사종류	종합감사
------	------

1) ‘자문에 응하도록 설치·운영할 수 있다’고 임의규정으로 되어 있어 강제력을 부여하고 있지는 않다.